

1526084-27.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... organização criminosa armada, por 06 tráficos de drogas e associação para o tráfico. Na ocasião, JOÃO VICTOR, ao notar a presença policial, tentou se evadir, mas acabou detido após breve perseguição.

É da inicial que durante a abordagem, o denunciado jogou no chão uma bolsa que trazia junto ao corpo, contendo quarenta e duas porções de maconha, além da quantia de R\$...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1526084-27.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526084-27.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2294489/2021 - 44º D.P.

GUAIANAZES, 21083733 - 44º D.P. GUAIANAZES, 3028/21/244 - 44º D.P. GUAIANAZES, 2294489 - 44º D.P. GUAIANAZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VICTOR JESUS DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

JOÃO VICTOR JESUS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 15h28 horas, na Rua Manuel Francisco Araújo, altura do n. 100, Guaianazes, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes, 42 porções de maconha, com peso líquido de 453,4g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (boletim de ocorrência de fl. 07/10, auto de exibição e apreensão de fl. 11/12; e laudo de constatação de fl. 26/28).

Consta da denúncia que, segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo acima mencionadas, policiais civis se dirigiram ao local dos fatos, visando dar cumprimento ao mandado de prisão expedido contra o denunciado, nos autos do processo n. 1533253-51.2020.8.26.0050, no qual foi denunciado juntamente com outros 23 réus, por integrar organização criminosa armada, por 06 tráficos de drogas e associação para o tráfico. Na ocasião, JOÃO VICTOR, ao notar a presença policial, tentou se evadir, mas acabou detido após breve perseguição. É da inicial que durante a abordagem, o denunciado jogou no chão uma bolsa que trazia junto ao corpo, contendo quarenta e duas porções de maconha, além da quantia de R\$ 46,00.

Extraí-se ainda da inicial que o denunciado foi, então, conduzido ao Distrito Policial, onde, interrogado, permaneceu em silêncio (fls. 16/17).

Por fim, é da denúncia que a natureza e a quantidade de entorpecente apreendido, bem como a apreensão de quantia em dinheiro e as demais circunstâncias da prisão, evidenciam que a substância era destinada ao consumo de terceiros. Por decisão exarada no dia 28 de outubro de 2021, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 36/39).

O réu foi citado (fl. 107).

A Defesa apresentou Resposta à Acusação (fls. 90/92).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 10 de janeiro de 2022 (fls. 108/109).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais civis e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, fixando-se regime fechado para cumprimento de pena. Sustentou que há prova da materialidade delitiva e certeza da autoria. Sustentou, ainda, que o réu é primário, mas responde por tráfico e organização criminosa em outro processo, sendo decretada sua prisão preventiva nesses autos, que resultou no seu cumprimento e no presente processo porque foi surpreendido com entorpecente, não se podendo aplicar o redutor previsto no art.33 da lei de drogas.

A Defesa, por sua vez, requereu, em síntese, a absolvição do Réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente requereu a aplicação da pena no mínimo legal e a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Requereu, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

A peça acusatória está amparada em prova de materialidade: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/05), Boletim de Ocorrência (fls. 07/10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12), Laudo de Constatação (fls. 26/28), cuja conclusão foi resultado positivo para a substância tetrahydrocannabinol (resultado do Item único), Laudo Químico-Toxicológico definitivo (fls. 118/120), bem como pela prova oral colhida.

Extraí-se do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 118/120) que foi detectada a presença da substância tetrahydrocannabinol, no item único, total de 453,4 gramas. A autoria, por seu turno, também é impassível de dúvidas diante da prova oral colhida em juízo.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha Rogerio Pereira Santos, policial civil, narrou, em suma, que estavam indo cumprir mandado de prisão e avistaram o réu há uma certa distância. O réu tentou sair e quando foram chegando mais perto ele dispensou um objeto. Voltaram ao local e pegaram uma bolsinha/porta caneta contendo 42 trouxinhas de maconha. O réu estava no local onde quem está vendendo drogas fica.

São quatro quadras no local. Nunca prendeu o réu antes. Só tinha o réu na rua. Já conhecem bem a região. Não se recorda como estavam embaladas as drogas. Tinha dinheiro, mas não se recorda se com o réu ou na bolsinha. Também foi ouvida em juízo a testemunha Rafael Estevam de Oliveira, policial civil, extraíndo-se de seu depoimento, em síntese, que passaram pelo ponto de tráfico, se aproximaram e quando ele viu a viatura ele saiu andando. O réu jogou uma bolsa e acelerou. Foram atrás dele e o abordaram. Questionou e o réu falou primeiro que era olheiro. Quando o réu falou o nome dele ligaram o nome a uma operação e viram que ele era procurado. O réu estava sozinho. Nas vestes dele não tinha droga. Se não se engana foi o parceiro que achou a bolsa com entorpecente. Foi o depoente e o parceiro que abordaram o réu. Foi apreendido R\$ 46,00. Não se recorda a embalagem da droga. As drogas estavam em um estojo de lápis/pochete, algo assim. Não tinha prendido o réu antes.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática do delito de tráfico. Narrou, em síntese, que está com 20 anos de idade. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. Estava trabalhando de motoboy de noite entregando pizzas. Estava morando com a esposa, o filho, sogra e dois cunhados. Parou de estudar porque não quis mais estudar. Não sabia da existência do mandado de prisão que havia contra o interrogando. Não teve audiência naquele processo. Realmente as 42 porções de maconha eram do interrogando, porém comprou para seu uso. Comprou dos meninos que ficam sentados lá vendendo. Tinha acabado de comprar. Pagou R\$ 210,00. Ficou sem dinheiro algum. Não estava com R\$ 46,00. O bolso da bermuda era pequeno e colocou em uma bolsinha. Dispensou a bolsinha no chão e saiu andando. Não passa de um grama e meio de maconha quando usa. A quantidade que comprou era para usar por pelo menos uma semana. Não conhecia os policiais.

Ocorre que, diante de todo conjunto probatório, a negativa de autoria apresentada pelo réu restou isolada, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o TJSP:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Além disso, a finalidade de narcotraficância foi evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza das drogas apreendidas (maconha); b) pela considerável quantidade de drogas apreendidas, incompatível com a condição de mero usuário (453,4g de massa líquida); c) pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas, prontas para comercialização; d) pela apreensão de dinheiro; e) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto a apreensão da quantidade de entorpecentes encontrados com o réu, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico, bem como a autoria. Assim, inadmissível a desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal.

Sendo, pois, indubitável a autoria e a destinação da droga, a condenação por tráfico se impõe.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do

artigo 68 do Código Penal

Em primeira fase verifico que o réu é primário e não ostenta antecedente que possa ser considerado desabonador para elevar a pena base, conforme folha de antecedentes as fls. 71/73 e o disposto na súmula 444 do Colendo STJ. No entanto, a quantidade de droga apreendida (total de 453,4 gramas de massa líquida detectada a presença da substância tetrahidrocannabinol), deve ser levada em consideração nesta fase para fins de fixação da pena-base, à luz do que determina o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, de onde se extrai que o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância. Assim, conforme orientação firmada pelo Colendo STJ, a grande quantidade de droga justifica maior censurabilidade da conduta (STJ HC 64903/PE, Relatora Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJ 03.03.2008, p.1; STJ HC 81003/SC, Relatora Ministra Jane Silva, 6ª Turma, DJ 10.03.2008, p.1; STJ HC 88542/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJ 17.12.2007, p. 271). Dessa forma, fixo a pena base em um sexto acima do mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade (réu tinha 20 anos na data dos fatos), reduzindo a pena ao mínimo legal cominado, registrando-se que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nestes termos é o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei 11.343/06. No caso em tela, o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais que possam ser considerados desabonadores, bem como nada indica nesses autos que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, autorizam a redução de metade da pena fixada, culminando com a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa. Registre-se que, diante da quantidade de entorpecente apreendido, suficiente para a confecção de diversas porções menores, inviável maior redução da pena. (Nesse sentido – TJSP. Apelação Crim. 993.08.027053-8. 12ª C. Direito Criminal. Relator Paulo Antonio Rossi. 06/08/2008).

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade, a menoridade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533).

No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando intermediário. Isso porque o réu é primário, sem antecedentes que possam ser considerados desabonadores e sem ligação comprovada com organização criminosa. Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)". (grifos nossos)

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dezesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade. Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias

judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF." (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010). (grifos nossos) .

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o réu JOÃO VICTOR JESUS DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo a pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 250 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando a fixação do regime inicial semiaberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, não se justifica a manutenção da prisão preventiva, devendo ser facultado ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se Alvará de Soltura clausulado.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea b, do Código Penal e do artigo 63, § 1º da Lei Federal nº. 11.343/06, decreto o perdimento do valor retratado em fls. 49 (R\$ 46,00) em prol do Fundo Nacional Antidrogas – Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado.

Determino a destruição das drogas apreendidas (art. 50, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA